



PUTUSAN
Nomor 851 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SUNVONE COMMUNICATION NETWORK, yang diwakili oleh Winarto Alim selaku Direktur Utama, berkedudukan di Plaza Sentral, Lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 47, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Charles S. Kosasih, S.H., M.H., Advokat pada *CSK Associate (Law Firm)*, beralamat di Plaza Sentral, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 47, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 November 2021;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

FELIX EDUARD LAWALATA, bertempat tinggal di Jalan Ratewo, Nomor 10, RT 006, RW 008, Kelurahan Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan sah dan berharga;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan total ganti rugi sebesar Rp10.240.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) dan kerugian tersebut harus di bayar oleh Tergugat dalam tempo selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Menghukum Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat dengan cara memasang iklan pada harian Kompas selama 2 (dua) hari berturut-berturut dengan ukuran minimal setengah halaman, dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum bantahan/perlawanan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau, apabila Ketua dan Majelis Hakim berpendapat lain, maka dapat diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi *nebis in idem*;
3. Eksepsi *obscuur libel*/gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memberikan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sda., tanggal 18 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2023



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 694/PDT/2021/PT SBY., tanggal 2 November 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 November 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sda., *juncto* Nomor 694/PDT/2021/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 November 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 694/PDT/ 2021/PT SBY., tanggal 2 November 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sda., tanggal 18 Agustus 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat secara seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sita jaminan milik Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang telah diletakkan sah dan berharga;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan total ganti rugi sebesar Rp10.240.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) dan kerugian tersebut harus di bayar oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam tempo selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk meminta maaf kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan cara memasang iklan pada harian Kompas selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan ukuran minimal setengah halaman, dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per hari apabila Terbanding/semula Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum bantahan/perlawanan, kasasi atau upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Terbanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini; Atau, jika Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara pada Mahkamah Agung berpendapat lain, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2023



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 12 November 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penggabungan gugatan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan berkaitan dengan perjanjian sebagaimana perkara *a quo* adalah tidak dibenarkan karena melanggar tata tertib beracara, dimana keduanya harus diselesaikan secara tersendiri;
- Bahwa dengan demikian tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*) dan karena itu beralasan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa lagipula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT SUNVONE COMMUNICATION NETWORK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SUNVONE COMMUNICATION NETWORK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk salinan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)